

Bản án số: 06/2026/HS-ST
Ngày 05 tháng 02 năm 2026

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 - THANH HOÁ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Huyền

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Quốc Kiên và ông Trương Văn Bắc

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lữ Thị Hải Vân - Thư ký

Toà án nhân dân khu vực 9 - Thanh Hoá.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu 9 - Thanh Hoá tham gia phiên
tòa:** Ông Lê Ngọc Trung - Kiểm sát viên

Ngày 05 tháng 02 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 62/2025/TLST-HS ngày 17 tháng 12 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2026/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 01 năm 2026 đối với bị cáo:

Quách Tất P, sinh năm 1982, tại tỉnh Phú Thọ

Số định danh cá nhân:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: Thôn T, xã Ý, tỉnh Ninh Bình.
Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 06/12; dân tộc: Kinh;
giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam. Con ông Quách Đình Ợ
(đã chết) và bà Bùi Thị T. Vợ: Bùi Thị H. Có 02 con (con nhỏ sinh năm 2019
(đã chết), con lớn sinh năm 2008).

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/10/2025 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại:

1. Quách Đình L - Sinh năm 2019 (đã chết).

Đại diện hợp pháp của Quách Đình L (là mẹ ruột của Quách Đình L): Chị Bùi Thị H, sinh năm 1985, nơi cư trú: Thôn T, xã Ý, tỉnh Ninh Bình. (có mặt)

2. Bùi Thị H - Sinh năm 1985 (có mặt)

Nơi cư trú: Thôn T, xã Ý, tỉnh Ninh Bình.

3. Tổng công ty Đ

Địa chỉ trụ sở: 118 đường L, phường V - Q, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Gia K - Tổng giám đốc (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 06/7/2025, Quách Tất P, sinh năm 1982, trú tại thôn T, xã Ý, tỉnh Ninh Bình, có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 18A - 460.48 chở chị Bùi Thị H, sinh năm 1985 (là vợ của P), cháu Quách Đình L, sinh năm 2019 (là con của P), anh Quách Tất P1, sinh năm 1977, trú tại thôn N, xã A, tỉnh Phú Thọ (là anh ruột của P) và anh Bùi Văn N, sinh năm 1980, trú tại thôn D, xã Ý, tỉnh Ninh Bình (là bạn của P) lưu thông trên đường N - Sao vàng rồi rẽ vào đường dân sinh đi thôn S, xã C, tỉnh Thanh Hóa (chị H và cháu L ngồi ghế phụ phía trước, anh P1 và anh N ngồi hàng ghế sau). Đến khoảng 09 giờ 49 phút cùng ngày, P điều khiển xe đến đoạn giao nhau với đường sắt Bắc - N1 (không có gác chắn đường bộ và hệ thống chuông, đèn báo hiệu) thuộc địa phận thôn S, xã C, tỉnh Thanh Hóa, do không chú ý quan sát khi cho xe đi qua đường sắt nên xe ô tô của P bị kẹt trên ray đường sắt, cùng lúc này có tàu khách SE18 có đầu máy ký hiệu D19E-906 của xí nghiệp Đ1 do anh Trần Quốc T1, sinh năm 1974, trú tại tổ B, phường T, thành phố Hà Nội điều khiển chạy hướng Nam - B đi đến, anh P1 và anh N ngồi sau nhìn thấy tàu gần đến nơi nên vội mở cửa xe ô tô chạy ra bên ngoài, thì ngay sau đó tàu khách SE18 đã đâm va vào xe ô tô của P, xảy ra tai nạn giao thông làm cháu L và chị H bị thương được người dân đưa đi Bệnh viện cấp cứu và điều trị, đến ngày 14/7/2025, cháu L chết; đầu máy ký hiệu D19E-906 bị hư hỏng nhẹ.

Tại Kết luận giám định số 2784/KL-KTHS ngày 04/8/2025, Phòng K1 Công an tỉnh T kết luận:

“1. Điểm va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện: Mặt trước đầu tàu máy ký hiệu D19E - 906 với mặt ngoài thân xe bên phải, mặt ngoài cánh cửa sau bên phải, mặt ngoài cánh cửa trước bên phải xe ô tô BKS 18A - 460.48.

2. Tại thời điểm va chạm, xe ô tô BKS 18A - 460.48 có hướng từ trái sang phải, gần vuông góc so với chuyển động của đầu máy ký hiệu D19E - 906.

3. Vị trí va chạm giữa hai phương tiện nằm trước đầu vết cà trượt, tỳ trượt, được thể hiện trong biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường.

4. Không đủ cơ sở xác định vận tốc của hai phương tiện tại thời điểm xảy ra va chạm”.

Kết quả giám định pháp y, tại bản Kết luận giám định tử thi qua hồ sơ số 2865/KLTTHS-PC09 ngày 11/8/2025, Phòng K1 Công an tỉnh T kết luận: Cháu Quách Đình L chết do “Vỡ xương hộp sọ, tụ máu não, dập não, phù não”.

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 7066/KL-KTHS ngày 25/9/2025, V Bộ C kết luận: Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của chị Bùi Thị H tại thời điểm giám định là 76%.

Tại Kết luận giám định số 2502/KL-KTHS ngày 17/7/2025, Phòng K1 Công an tỉnh T kết luận: “Trong mẫu máu của anh Quách Tất P, sinh năm 1982, trú tại thôn T, xã Ý, tỉnh Ninh Bình niêm phong gửi giám định không có Ethanol (cồn).”

Tại Kết luận giám định số 2454/KL-KTHS ngày 15/7/2025, Phòng K1 Công an tỉnh T kết luận: “Không tìm thấy chất ma túy, loại MDA, MDMA, Ketamine, Methamphetamine, Amphetamine trong mẫu nước tiểu ghi thu của Quách Tất P gửi đến giám định”.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 USB màu đen do Quách Tất P giao nộp, bên trong chứa 01 tệp video được trích xuất từ Camera hành trình trên xe ô tô con biển kiểm soát 18A - 460.48 của P tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định dữ liệu hình ảnh video trong USB thu giữ, tại Kết luận giám định số 2756/KL-KTHS, ngày 31/7/2025, phòng K1 Công an tỉnh T kết luận: “Không tìm thấy dấu vết chỉnh sửa, cắt ghép nội dung hình ảnh trong 01 tệp video của 01 USB gửi giám định”. Sau giám định, chiếc USB và các tài liệu giám định được đưa vào hồ sơ vụ án theo quy định.

Quá trình điều tra, bị can Quách Tất P đã thành khẩn khai báo hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông như đã nêu trên. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, phương tiện; phù hợp với dữ liệu hình ảnh video đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ vụ án.

Về vật chứng của vụ án: Thông qua khám nghiệm hiện trường và bị can Quách Tất P tự giác giao nộp, Cơ quan điều tra đã thu giữ:

- 01 xe ô tô BKS 18A - 460.48; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 18A - 460.48; 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của xe ô tô BKS 18A - 460.48; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô BKS 18A - 460.48; 01 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Quách Tất P.

Sau khi khám nghiệm phương tiện phục vụ công tác điều tra, xét thấy không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu trả lại chiếc xe trên cho chủ phương tiện là Quách Tất P. Đối với giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 18A - 460.48, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của xe ô tô BKS 18A - 460.48 và giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô BKS 18A - 460.48, Cơ quan điều tra đã chuyển đến Phòng C1 Công an tỉnh T để xử phạt vi phạm hành chính đối với Quách Tất P về hành vi cho cháu Quách Đình L là trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Riêng giấy phép lái xe của P được đưa vào hồ sơ vụ án, chờ xử lý theo quy định.

Tại bản cáo trạng số 26/CT-VKSKV9 ngày 17/12/2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Quách Tất P về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo điểm a,b khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh như cáo trạng và đề nghị HĐXX áp dụng: Điểm a,b khoản 1 Điều 260; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 của Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Phản tranh luận: Bị cáo nhận tội và không có ý kiến tranh luận. Bị hại và đại diện hợp pháp cho bị hại là chị Bùi Thị H tha thiết xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng án treo để có thể chăm sóc gia đình. Lời nói sau cùng bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: Cơ quan CSĐT công an tỉnh T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Thanh Hóa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Tại phiên tòa, bị hại là Tổng công ty Đ vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, vì vậy việc vắng mặt của đại diện Tổng công ty Đ không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án.

[2] Về nội dung:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Quách Tất P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã nêu trên, lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với tang vật đã thu giữ, các tài liệu chứng cứ khác được thu thập khách quan đúng pháp luật có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kết luận:

Khoảng 09 giờ 49 phút ngày 06/7/2025, tại thôn S, xã C, tỉnh Thanh Hóa, Quách Tất P (có giấy phép lái xe hạng B2) điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 18A - 460.48 đi qua khu vực đường dân sinh giao nhau với đường sắt Bắc - N, nơi không có gác chắn và hệ thống chuông, đèn báo hiệu, P đã không dừng xe quan sát để đảm bảo an toàn trước khi đi qua đường sắt nên đã để bánh xe kẹt trên ray đường sắt và bị tàu khách SE18 có đầu máy ký hiệu D19E-906 của xí

nghiệp Đ1 do anh Trần Quốc T1, sinh năm 1974, trú tại tổ B, phường T, thành phố Hà Nội điều khiển chạy hướng Nam - B đi đến đâm va gây tai nạn giao thông, làm cháu Quách Đình L ngồi trên ghế phụ của xe bị thương và chết trong khi cấp cứu do vỡ xương hộp sọ, tụ máu não, dập não, phù não; chị Bùi Thị H ngồi cùng ghế với cháu L bị thương tích, tổn thương cơ thể với tỷ lệ 76%.

Hành vi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông của Quách Tất P nêu trên đã vi phạm khoản 2 Điều 24 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây tai nạn làm 01 người chết, 01 người bị tổn thương cơ thể 76%, vì vậy P phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Thanh Hoá và luận tội của Kiểm sát viên là có căn cứ pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất vụ án: Hiện nay tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường sắt diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều, gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Trong vụ án này, bị cáo là người điều khiển xe ô tô, khi đến khu vực đường sắt giao nhau với đường bộ đã không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn, cố vượt qua đường sắt khi tàu chuẩn bị đến, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông, đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa chung.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo:

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, sau xảy ra tai nạn bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, ngoài lần phạm tội này, bị cáo luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật, chịu khó lao động, chăm lo cho gia đình.

** Căn cứ vào tính chất vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo thì thấy:* Bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, người bị hại tử vong trong vụ án là con ruột của bị cáo; người bị thương nặng (thương tích 76%) là vợ bị cáo. Bị cáo là người phải gánh chịu tổn thất tinh thần và vật chất nghiêm trọng do chính hành vi phạm tội của mình gây ra. Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình bị cáo lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bị cáo là lao động chính trong gia đình, hiện bị cáo còn đang chăm sóc mẹ già cũng đang ốm nặng, mới phẫu thuật do gãy chân. Bị cáo làm nghề lái xe, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và bị tạm giữ giấy phép lái xe nên không thể hành nghề lái xe, không có thu nhập ổn định, dẫn đến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có khả năng tự cải tạo. Do đó, xử phạt bị cáo mức án tù tương xứng nhưng cho hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 260 BLHS thì người phạm tội có thể bị cấm hành nghề từ 01 đến 05 năm. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nghề nghiệp chính của bị cáo là lái xe, thu nhập không cao, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Nếu cấm hành nghề bị cáo thì gia đình bị cáo lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo P 01 giấy phép lái xe hạng B số 310181040419 mang tên Quách Tất P (Giấy phép lái xe hiện đang lưu giữ tại Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thanh Hoá theo hồ sơ vụ án).

[7] Về trách nhiệm dân sự:

- Quách Tất P đã chi trả toàn bộ chi phí cấp cứu, điều trị cho chị Bùi Thị H và cháu Quách Đình L. Chị H không đề nghị gì thêm về dân sự.

- Tổng công ty Đ bị thiệt hại hư hỏng nhẹ đối với Đầu máy D19E-906 và chí chậm tàu khách SE18. Tuy nhiên, bị can Quách Tất P đã tự nguyện thỏa thuận về bồi thường chi phí chậm tàu khách SE18 số tiền 509.840đ, còn về Đầu

máy D19E-906 chỉ hư hỏng nhẹ nên không yêu cầu bồi thường. Tổng công ty Đ không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại gì thêm nên HĐXX không xem xét.

[8] Về các vấn đề khác: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Quách Tất P phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Căn cứ: Điểm a,b Khoản 1, Điều 260; Điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Quách Tất P 02 (hai) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 04 (bốn năm) tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Quách Tất P cho Ủy ban nhân dân xã Ý, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92; Điều 68 của Luật Thi hành án hình sự. Người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng: Căn cứ khoản 3 Điều 106 Bộ luật hình sự.

Trả lại cho bị cáo P 01 giấy phép lái xe hạng B số 310181040419 mang tên Quách Tất P (Giấy phép lái xe hiện đang lưu giữ tại Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thanh Hoá theo hồ sơ vụ án).

Về án phí: Căn cứ: Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 6; Điều 21; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Mục 1 phần I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị Quyết. Buộc bị cáo P phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 332; Điều 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày

tuyên án. Bị hại và đại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hoá;
- VKSND khu vực 9 - Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hoá;
- Công an tỉnh Thanh Hóa;
- Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thanh Huyền

